

TRIBUNAL PLENO DE 16/04/25

ITEM Nº 1

CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL

Processo: TC-022746.989.24-3

Representante: Agile Serviços de Apoio à Saúde Ltda., por intermédio de sua representante legal Larissa Gayer Madureira

Representada: Prefeitura de Sertãozinho

Responsável: Valdir Zamoner (Secretário Municipal de Administração)

Assunto: Representação em face do edital do Pregão Eletrônico nº 27/2024, objetivando a “contratação de empresa especializada prestação de serviços médicos em diversas especialidades na cidade de Sertãozinho e distrito de Cruz das Posses”.

Valor estimado: R\$ 6.053.988,12.

Advogado: Igor Ruginski Borges Nascimento da Silva (OAB/SP nº 256.247).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL DE CARÁTER RESTRITIVO. PROVA DE EXPERIÊNCIA ANTERIOR EM ATIVIDADE ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA TCESP Nº 30. DETERMINAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

RELATÓRIO

Agile Serviços de Apoio à Saúde Ltda., por sua representante legal, Larissa Gayer Madureira, contesta diretrizes do edital do Pregão Eletrônico nº 27/2024, promovido pela Prefeitura de Sertãozinho, com vistas à

“contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos em diversas especialidades na cidade de Sertãozinho e distrito de Cruz das Posses”.

A autora questiona a exigência de qualificação técnico-**operacional** prevista no Item 7.18.4, “b.2”, do ato convocatório¹, que, na sua compreensão, exige dos licitantes a comprovação de experiência anterior por meio de atestados de capacidade técnica que demonstrem a execução de serviços “idênticos” aos licitados.

Com efeito, de acordo com o Item 1.2 do edital, a origem pretende a contratação de 15 (quinze) especialidades médicas, a saber: (i) gastroenterologia – 1200 horas; (ii) cirurgia geral/gastroenterologia – 1.180 horas; (iii) gastro pediatria – 318 horas; (iv) cirurgia pediátrica – 350 horas; (v) neurologia – 2.900 horas; (vi) neuropediatria – 1.100 horas; (vii) neurocirurgia – 250 horas; (viii) cirurgia plástica – 1.800 horas; (ix) cirurgia de cabeça e pescoço – 980 horas; (x) proctologia – 580 horas; (xi) urologia – 2.120 horas; (xii) cirurgia vascular – 1.200 horas; (xiii) anestesiologia – 1.620 horas; (xiv) ortopedia e suas subespecialidades – 4.920 horas; e (xv) oftalmologia – 1.100 horas.

E o criticado Item 7.18.4, “b.2”, exige que as licitantes interessadas demonstrem, em sede de qualificação técnico-**operacional**, a prévia execução das especialidades de “ortopedia, neurologia, urologia, gastroenterologia, proctologia [e] cirurgia vascular”, além de execução de no “mínimo 50% do total de horas médicas exigidas”, consoante Item 7.18.4, “b.1”.

No seu entender, referida comprovação deveria incidir sobre o “quantitativo total de horas licitadas”, e não sobre as especialidades médicas, como anteriormente mencionado, de onde se poderia deduzir obrigação de

¹ Extrato do edital:

7.18.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: [...]

b) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando a aptidão da licitante no desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, especialmente a comprovação de: [...]

b.2) mínimo de 40% das especialidades exigidas pelo edital (mínimo de 6 especialidades, sendo ortopedia, neurologia, urologia, gastroenterologia, proctologia, cirurgia vascular) conforme súmula nº 24 do Egrégio TCE/SP. OBSERVAÇÃO: A municipalidade, se julgar necessário, fará diligências para verificação do atestado apresentado, artigo 64, da Lei nº Federal nº 14.133/2021;

prova de execução de atividade específica, em afronta ao Enunciado nº 30 da Súmula TCESP².

Nesse contexto, a imposição seria restritiva e, portanto, contrária à legislação de regência e à jurisprudência desta Corte e do Tribunal de Contas da União³, destoando, ainda, do Enunciado nº 24 da Súmula TCESP⁴, que permite a exigência de execuções pretéritas de serviços similares ou de complexidade equivalente ou superior, em percentuais razoáveis, assim considerados entre 50% e 60% da execução pretendida, ou outro devida e tecnicamente justificado.

Requeru, com fundamento no arrazoadado, a concessão de medida liminar de suspensão do certame e, no mérito, o reconhecimento da procedência da matéria, com determinação ao Órgão Licitante para adoção de medida saneadora do vício editalício identificado.

Análise preliminar das alegações fomentou decisão de **suspensão cautelar da sessão pública do certame**, com abertura de prazo

² Súmula TCESP nº 30: Em procedimento licitatório, para aferição da capacitação técnica poderão ser exigidos atestados de execução de obras e/ou serviços de forma genérica, vedado o estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em atividade específica, como realização de rodovias, edificação de presídios, de escolas, de hospitais, e outros itens.

³ **Acórdão 449/2017 – Plenário | Ministro JOSÉ MÚCIO MONTEIRO**

Nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra, e não na execução de serviços idênticos aos do objeto licitado, sendo imprescindível motivar tecnicamente as situações excepcionais.

Acórdão 361/2017 – Plenário | Ministro Vital do Rego

É obrigatório o estabelecimento de parâmetros objetivos para análise da comprovação (atestados de capacidade técnico-operacional) de que a licitante já tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (art. 30, inciso II, da Lei 8.666/1993).

Acórdão 1891/2016 – Plenário | Ministro Marcos Bem querer

Nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem, em regra, comprovar a habilidade da licitante em gestão de mão de obra.

Acórdão 1168/2016 – Plenário | Ministro Bruno Dantas

Nas contratações de serviços de terceirização (serviços contínuos prestados mediante dedicação exclusiva da mão de obra), os atestados de capacidade técnica devem, em regra, comprovar a habilidade da licitante na gestão de mão de obra.

Acórdão 553/2016 – Plenário | Ministro Vital do Rego

Nas licitações para contratação de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, os atestados de capacidade técnica devem comprovar a aptidão da licitante na gestão de mão de obra, e não na execução de serviços idênticos aos do objeto licitado, sendo imprescindível motivar tecnicamente as situações excepcionais. Com os Acórdãos acima especificados, fica bem claro a posição do TCU sobre este tema, ou seja, os Atestados devem comprovar que a licitante tem aptidão na Gestão da Mão de obra e não especificadamente a cada item do objeto licitado.

⁴ Súmula TCESP nº 24: Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº 8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.

para exercício do contraditório⁵, **medida referendada pelo E. Tribunal Pleno** em sessão subsequente⁶.

Embora tenha sido deferida (evento 38) a solicitação de dilação de prazo para que a Prefeitura licitante apresentasse justificativas e documentação de interesse⁷, esta deixou de se manifestar nos autos.

Para a **Assessoria Técnico-Jurídica**⁸, a exigência contida na Cláusula 7.18.4, “b.2”, do ato convocatório⁹ é restritiva à ampla competitividade do certame e contrária à legislação disciplinadora da matéria e à jurisprudência deste Tribunal, logo, procedente a representação. Conclusão endossada por correspondente **Chefia**¹⁰ e **Ministério Público de Contas**¹¹.

GCMAB
LMN

⁵ Evento 11. Decisão de 5 de novembro de 2024, publicada no D.O.E. de 7 de novembro de 2024.

⁶ Sessão de 6/11/24 - evento 29.

⁷ Evento 35.

⁸ Eventos 57.1.

⁹ Extrato do edital:

7.18.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: [...]

b) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando a aptidão da licitante no desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, especialmente a comprovação de: [...]

b.2) mínimo de 40% das especialidades exigidas pelo edital (mínimo de 6 especialidades, sendo ortopedia, neurologia, urologia, gastroenterologia, proctologia, cirurgia vascular) conforme súmula nº 24 do Egrégio TCE/SP. OBSERVAÇÃO: A municipalidade, se julgar necessário, fará diligências para verificação do atestado apresentado, artigo 64, da Lei nº Federal nº 14.133/2021;

¹⁰ Eventos 57.2.

¹¹ Eventos 63.

TC-022746.989.24-3

VOTO

À luz de pacífica jurisprudência desta Corte, à vista de preceitos da legislação de regência, é **incontroversa a procedência** da crítica dirigida à Cláusula 7.18.4, “b.2”, do edital¹² do Pregão Eletrônico nº 27/2024, de interesse da Prefeitura de Sertãozinho, que sequer desincumbiu-se de justificar aludida previsão.

Para além da obrigação contida na Cláusula 7.18.4, “b.1”¹³ do instrumento convocatório - comprovação de desempenho de atividade similar de “no mínimo 50 % do total de horas médicas exigidas no edital” -, a disposição editalícia questionada exige prova de experiência anterior em prestação de serviços nas especialidades médicas específicas de “ortopedia, neurologia, urologia, gastroenterologia, proctologia [e] cirurgia vascular”, representando 40% do total de 15 ramos de atendimento almejados.

Ao solicitar demonstração de capacidade técnico-operacional (em nome da licitante) em determinadas especialidades médicas, desacompanhada de justificativas correspondentes, o Órgão Licitante incorreu em violação ao Enunciado nº 30 da Súmula TCESP, que expressamente veda “o estabelecimento de apresentação de prova de experiência anterior em atividade específica”.

¹² Extrato do edital:

7.18.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: [...]

b) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando a aptidão da licitante no desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, especialmente a comprovação de: [...]

b.2) mínimo de 40% das especialidades exigidas pelo edital (mínimo de 6 especialidades, sendo ortopedia, neurologia, urologia, gastroenterologia, proctologia, cirurgia vascular) conforme súmula nº 24 do Egrégio TCE/SP. OBSERVAÇÃO: A municipalidade, se julgar necessário, fará diligências para verificação do atestado apresentado, artigo 64, da Lei nº Federal nº 14.133/2021;

¹³ Extrato do edital:

7.18.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: [...]

b) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando a aptidão da licitante no desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, especialmente a comprovação de:

b.1) mínimo de 50% do total de horas médicas exigidas pelo edital;

Destaque-se, neste sentido, o seguinte excerto da manifestação de Assessoria Técnico-Jurídica:

Constata-se que a Representada, **talvez por um equívoco de interpretação**, houve por bem requisitar a entrega de atestados em percentual mínimo de 40% das especialidades médicas exigidas, **especificando os ramos de atendimento**, entendendo estar em consonância ao enunciado da Súmula 24.

Entretanto, esta e. Corte tem o firme entendimento, evidenciado na construção da Súmula 30, de que a qualificação técnica da licitante, na fase de habilitação, pode ser demonstrada pela prova de aptidão para desempenho de atividade **pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto da licitação, vedada a imposição de comprovação em atividade específica**.

Em linha convergente, o Ministério Público de Contas destaca:

Apenas como referência, vale registrar que, no Pregão Eletrônico nº 073/2023, promovido pela própria Prefeitura Municipal de Sertãozinho para contratação de serviços médicos, 3 (três) empresas foram **inabilitadas** justamente em virtude de não terem cumprido exigência parecida com a ora analisada, sendo que duas delas apenas não foram capazes de comprovar experiência na especialidade de dermatologia (uma das quinze especialidades médicas exigidas naquele edital).

Logo, ante a exigência de prova de capacidade **operacional** em atividades específicas, que confere ao certame caráter restritivo à ampla competitividade, impõe-se à Administração Municipal a correção do critério de habilitação técnica inquirido¹⁴.

Ante o exposto, em linha com instrução unânime, voto pela **procedência** da representação formulada por **Agile Serviços de Apoio à Saúde Ltda.**, determinando-se à Prefeitura de Sertãozinho, em querendo retomar Pregão Eletrônico nº 27/2024, a retificação da Cláusula 7.18.4, “b.2”, do edital¹⁵, deixando de exigir a comprovação de capacidade operacional em atividades específicas.

¹⁴ Eventual preocupação da Origem com a capacidade das licitantes em prover as áreas de atendimento pretendidas melhor se amoldaria, no caso concreto, à indicação de pessoal técnico indicada no artigo 67, para fins de contratação.

¹⁵ Extrato do edital:

7.18.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: [...]

b) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, demonstrando a aptidão da licitante no desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da presente licitação, especialmente a comprovação de: [...]

Deverá a Origem, ademais, atentar-se para a previsão do § 1º do artigo 55 da Lei Federal nº 14.133/21¹⁶, orientado à republicação do edital com reabertura do prazo aos interessados para preparo de propostas.

Transcorrido o prazo legal, certificado o trânsito em julgado da presente decisão e cumpridas todas as providências cabíveis, arquivem-se os autos.

GCMAB
LMN

b.2) mínimo de 40% das especialidades exigidas pelo edital (mínimo de 6 especialidades, sendo ortopedia, neurologia, urologia, gastroenterologia, proctologia, cirurgia vascular) conforme súmula nº 24 do Egrégio TCE/SP. OBSERVAÇÃO: A municipalidade, se julgar necessário, fará diligências para verificação do atestado apresentado, artigo 64, da Lei nº Federal nº 14.133/2021;

¹⁶ Excerto da Lei Federal nº 14.133/2021:

Art. 55, § 1º Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quanto a alteração não comprometer a formulação das propostas.